

1516529-20.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193144/2020 - 74º D.P. PARADA

TAIPAS, 12855496 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 1981/20/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS,

2193144 - 74º D.P. PARADA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516529-20.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516529-20.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193144/2020 - 74º D.P. PARADA

TAIPAS, 12855496 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 1981/20/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS,

2193144 - 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

DAVID HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11343/06 c/c artigo 61, inciso II, "j" do Código Penal, porque, no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 15 horas e 30 minutos, na Rua Marcelino José de Freitas, altura do número 150, Brasilândia, nesta Comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, 20 de março de 2020), trazia consigo, para fins de tráfico, 26 porções de maconha (34,4 trinta e quatro gramas e quatro decigramas), 26 pedras de "crack" (2,4 dois gramas e quatro decigramas) e 14 frascos de lança-perfume (112 cento e doze mililitros), substâncias entorpecentes ou que determinem

dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo de constatação a fls. 12/15 e auto de exibição e apreensão a fls. 16/17).

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2020 (fls. 55/56).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 71/72).

É o relatório.
Fundamento e decido.

É sabido que a possibilidade de reconhecimento da prescrição retroativa por antecipação da pena a ser concretizada em futura sentença é tema controverso.

Em que pese o respeito denotado aos que entendem de maneira diversa, entendo cabível, à luz das peculiaridades de cada caso concreto, o reconhecimento de tal modalidade de prescrição, por força do princípio da economia processual.

Tal entendimento é baseado no fato concreto e real de que não existe razão plausível e lógica que admita a movimentação inútil da máquina judiciária com um processo onde já se sabe antecipadamente que, após a prolação de sentença condenatória, será impossível a aplicação da pena, ante a ocorrência da prescrição (v. FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, 6ª ed., Ed. RT, p. 1714, nota 3.15 ao art. 110).

Assim sendo, “se à evidência já se verifica, antecipadamente, a aplicação da pena mínima ao final, e que mesmo sendo superior não atingirá a máxima, ainda que venha a ser interposto recurso pelo órgão da acusação, escoando o prazo previsto para a prescrição da pena menor, torna-se um absurdo jurídico que seja instaurada a relação processual ou se prossiga na persecutio criminis até a sentença, a qual, mesmo sendo condenatória, nenhum efeito produzirá porque já caracterizada a prescrição, da qual resultará a extinção da punibilidade. (...) Entendemos constituir verdadeira inocuidade jurídica aguardar-se o decurso do período prescricional previsto para a pena máxima, se de antemão se confere certeza que ela em hipótese alguma será aplicada e já fluíu o lapso prescricional em relação à sanção menor.” (in ROMANI, Dagoberto. “Prescrição antecipada simplifica o processo”, in O Estado de São Paulo, de 20.01.91).

Ademais, “não há sentido lógico nem jurídico em prosseguir com um processo contaminado pelo vírus da autodestruição. Levá-lo às últimas consequências apenas para cumprir um formalismo é fazer prevalecer a forma sobre o conteúdo, o que atenta contra o bom senso.

A prescrição, qualquer que seja a sua modalidade, é matéria de ordem pública. No dizer de Espínola, “perde toda significação a ação, desde que esteja extinta a punibilidade. Daí constituir um princípio de economia do processo ou de que, extinta a punibilidade do réu, deve isso ser logo declarado, esteja em que pé estiver a ação penal que, assim, tenha o seu curso definitivamente paralisado”. Por que prolongar para o réu a agonia da espera e para a sociedade a decepção de uma condenação inútil e ineficaz? ” (TACRIM/SP – Ap. Criminal n. 824.727-4, voto vencido, Juiz Lopes da Silva).

Outrossim, registre-se que: “De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevia o reconhecimento de prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de habeas corpus para trancar a ação penal” (TACRIM – SP – HC – Rel. Sérgio Carvalhosa – RT 669/315).

"Com efeito, diante da constatação, feita nos próprios autos do procedimento de investigação (inquérito policial ou qualquer outra peça de informação), da impossibilidade fática de imposição, ao final do processo condenatório, de pena em grau superior ao mínimo legal, é possível, desde logo, concluir pela inviabilidade da ação penal a ser proposta, porque demonstrada, de plano, a inutilidade da atividade processual correspondente. E assim ocorre porque, em tais hipóteses, o prazo prescricional inicialmente considerado, isto é, pela pena em abstrato (art. 109, CP), seria sensivelmente reduzido após a eventual sentença condenatória (com a pena concretizada). Semelhante operação seria possível antes mesmo do início da ação penal, à vista das condições pessoais do agente imputado ou das circunstâncias objetivas do fato, que impediriam, em sede de juízo prévio, a imposição de pena acima do mínimo previsto no tipo penal adequado ao fato apurado na investigação." (OLIVEIRA, Eugenio Pacelli de. "Curso de Processo Penal". São Paulo. Editora Atlas, 2013. pág. 105).

Assim colocado o tema, extrai-se dos autos que por se tratar de réu primário sem prova de vínculo com associação criminosa, a pena certamente não será superior a 1 ano e 8 meses de reclusão e 183 dias-multa em caso de eventual condenação por tráfico privilegiado.

Diante de tal quadro, verifica-se que a denúncia fora recebida há mais de dois anos e ao se considerar a primariedade do denunciado e a menoridade relativa, circunstâncias que apontam para pena em perspectiva mais próxima de um ano do que de quatro anos e, por isso, sujeita à prescrição bienal, em razão da condição pessoal do denunciado (menor de 21 anos, a teor do artigo 115 do Código Penal), esta já está superada, tornando prejudica a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Ante o exposto, após a fundamentação supra, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado DAVID HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Intime-se, por edital, o réu revel para requerer o que de direito em relação aos valores apreendidos. Decorrido in albis o prazo de 90 dias, ficará o valor revertido para o Fundo Penitenciário.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes.

Por fim, cumpridas as determinações supra, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Sentença proferida em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA